



MANUALE • GDPR E PROTEZIONE DATI

# GDPR

Concorso RIPAM 1340 Funzionari · Materiale didattico

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale · Tutti i  
diritti riservati

## Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

### 01 • Garanzia di risultato

#### Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

### 02 • Diritti d'uso

#### Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

### 03 • Generazione AI + RAG

#### Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

### 04 • Politica correzioni

#### 60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a [ripamstudiocraft@gmail.com](mailto:ripamstudiocraft@gmail.com). Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

### TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

[ripam-studio-craft.vercel.app/termini](https://ripam-studio-craft.vercel.app/termini)

[ripam-studio-craft.vercel.app/privacy](https://ripam-studio-craft.vercel.app/privacy)

# Indice dei Capitoli

20 capitoli — 737 domande d'esame analizzate

|    |                                                                   |                 |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 01 | Definizioni e ambito di applicazione del GDPR                     | ALTA FREQ.      | 80 dom. |
| 02 | Principi fondamentali del trattamento                             | ALTA FREQ.      | 94 dom. |
| 03 | Basi giuridiche del trattamento (liceita')                        | MEDIA FREQ.     | 48 dom. |
| 04 | Il consenso al trattamento                                        | MEDIA FREQ.     | 56 dom. |
| 05 | Categorie particolari di dati (dati sensibili)                    | ALTA FREQ.      | 92 dom. |
| 06 | Dati relativi a condanne penali e reati                           | MEDIA FREQ.     | 23 dom. |
| 07 | Informativa e trasparenza                                         | APPROFONDIMENTO | 12 dom. |
| 08 | Diritti dell'interessato: accesso, rettifica, cancellazione       | MEDIA FREQ.     | 41 dom. |
| 09 | Diritti dell'interessato: portabilita', opposizione, profilazione | MEDIA FREQ.     | 37 dom. |
| 10 | Il Titolare del trattamento                                       | APPROFONDIMENTO | 16 dom. |
| 11 | Il Responsabile del trattamento                                   | MEDIA FREQ.     | 30 dom. |
| 12 | Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)                   | MEDIA FREQ.     | 34 dom. |
| 13 | Registro delle attivita' di trattamento                           | APPROFONDIMENTO | 15 dom. |
| 14 | Sicurezza del trattamento                                         | MEDIA FREQ.     | 25 dom. |
| 15 | Data breach: violazione dei dati personali                        | APPROFONDIMENTO | 18 dom. |
| 16 | Valutazione d'impatto (DPIA)                                      | APPROFONDIMENTO | 12 dom. |
| 17 | Trasferimento dati verso paesi terzi                              | APPROFONDIMENTO | 11 dom. |
| 18 | Il Garante e le autorità di controllo                             | MEDIA FREQ.     | 48 dom. |

|    |                                                       |                 |         |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 19 | Sanzioni e tutela dei diritti                         | MEDIA FREQ.     | 25 dom. |
| 20 | D.Lgs. 196/2003: Codice Privacy e normativa nazionale | APPROFONDIMENTO | 20 dom. |

---

## Definizioni e ambito di applicazione del GDPR

80 domande d'esame

### 1.1. Introduzione

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, noto come **GDPR** (General Data Protection Regulation), e' il principale atto normativo europeo in materia di protezione dei dati personali. Si tratta di un **regolamento** -- non di una direttiva -- il che significa che e' direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessita' di recepimento (Art. 288 TFUE).

L'obiettivo principale del GDPR e' **proteggere i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali** (Art. 1, co. 2, Reg. UE 2016/679). Come chiarito dal considerando (1), la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale **e' un diritto fondamentale**.

Tuttavia, come precisato dal considerando (4), il diritto alla protezione dei dati personali **non e' una prerogativa assoluta**: va considerato alla luce della sua funzione sociale e va **contemperato con altri diritti fondamentali**, in ossequio al principio di proporzionalita'.

#### **ATTENZIONE -- Natura giuridica del GDPR:**

Il GDPR e' un **regolamento** europeo, non una direttiva, non una decisione e non un parere. Questa distinzione e' frequentemente oggetto di domande d'esame. Il regolamento e' direttamente applicabile in ogni Stato membro.

## 1.2. Oggetto e finalita' (Art. 1 GDPR)

---

Ai sensi dell'Art. 1, il Regolamento stabilisce norme relative alla **protezione delle persone fisiche** con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla **libera circolazione** di tali dati.

Il GDPR protegge i **diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche**, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

### **ATTENZIONE -- Solo persone fisiche:**

Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione **delle persone fisiche**, non delle persone giuridiche, non dei sistemi hardware, non dei segreti di Stato e non dei profili aziendali. Questa precisazione è molto frequente nelle domande d'esame.

---

## 1.3. Ambito di applicazione materiale (Art. 2 GDPR)

### 1.3.1. Quando si applica il GDPR

Il GDPR si applica al trattamento **interamente o parzialmente automatizzato** di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un **archivio** o destinati a figurarvi (Art. 2, co. 1).

### 1.3.2. Quando NON si applica il GDPR

Ai sensi dell'Art. 2, co. 2, il Regolamento **non** si applica ai trattamenti di dati personali:

| Esclusione                                                                                                                                                     | Riferimento             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Attività che <b>non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione</b>                                                                          | Art. 2, co. 2, lett. a) |
| Attività degli Stati membri che rientrano nella <b>politica estera e di sicurezza comune</b> (Titolo V, Capo 2, TUE)                                           | Art. 2, co. 2, lett. b) |
| Attività a carattere esclusivamente <b>personale o domestico</b>                                                                                               | Art. 2, co. 2, lett. c) |
| Trattamenti effettuati dalle <b>autorità competenti</b> a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali | Art. 2, co. 2, lett. d) |

#### **ATTENZIONE -- Esclusioni dall'ambito di applicazione:**

Il GDPR **non** si applica ai trattamenti per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. NON è esclusa l'applicazione per il numero di dipendenti dell'impresa, per il settore merceologico o per la sede legale fuori dall'UE dell'ente. Queste sono trappole frequenti nei quiz.

## 1.4. Ambito di applicazione territoriale (Art. 3 GDPR)

---

Il GDPR ha un ambito territoriale molto ampio:

1. **Stabilimento nell'Unione** (Art. 3, co. 1): il Regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un titolare o responsabile nell'Unione, **indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione**.
2. **Offerta di beni/servizi o monitoraggio** (Art. 3, co. 2): il GDPR si applica anche a titolari o responsabili non stabiliti nell'Unione quando il trattamento riguarda interessati che si trovano nell'Unione e le attività di trattamento riguardano:
  - l'offerta di beni o servizi a tali interessati, indipendentemente dal pagamento;
  - il monitoraggio del loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.
3. **Diritto internazionale** (Art. 3, co. 3): il GDPR si applica al trattamento effettuato da un titolare non stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

### ESEMPIO PRATICO:

Un'azienda statunitense che vende prodotti online a clienti italiani tramite un sito web in lingua italiana deve rispettare il GDPR, anche se non ha alcuno stabilimento nell'UE. Questo perché l'azienda offre beni a interessati che si trovano nell'Unione (Art. 3, co. 2, lett. a).



## 1.5. Le definizioni fondamentali (Art. 4 GDPR)

---

L'Art. 4 del GDPR contiene **26 definizioni** essenziali. Di seguito le piu' rilevanti per l'esame.

### 1.5.1. Dato personale (Art. 4, n. 1)

**Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

La persona fisica e' **identificabile** quando puo' essere individuata, direttamente o indirettamente, con riferimento a un identificativo come:

- il nome;
- un numero di identificazione;
- dati relativi all'ubicazione;
- un identificativo online;
- uno o piu' elementi caratteristici della sua identita' fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

| Dato                                    | E' dato personale?               | Perche'                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Nome e cognome                          | Si'                              | Identifica direttamente la persona             |
| Codice fiscale                          | Si'                              | Permette l'identificazione indiretta           |
| Indirizzo IP                            | Si'                              | Permette l'identificazione indiretta           |
| Immagine facciale                       | Si' (dato biometrico)            | Consente l'identificazione univoca             |
| Immagini di videosorveglianza           | Si', se identificano una persona | Rendono la persona identificabile              |
| Reddito dell'interessato                | Si' (dato comune)                | Informazione riferita a persona identificabile |
| Statistiche aggregate anonime           | No                               | Non permettono di risalire a un individuo      |
| Codice identificativo di un macchinario | No                               | Non riguarda una persona fisica                |

### **ATTENZIONE -- Cosa NON e' dato personale:**

Le statistiche aggregate che non permettono di risalire a un individuo **non** sono dati personali. Il codice identificativo di un dispositivo hardware, se non associato a un utente specifico, **non** e' dato personale. I dati riferiti a persone giuridiche (societa', enti) **non** rientrano nella definizione del GDPR.

### **ATTENZIONE -- Codice fiscale e indirizzo IP:**

Il codice fiscale e l'indirizzo IP sono dati che permettono l'**identificazione indiretta** della persona fisica. Sono quindi dati personali a tutti gli effetti.

#### 1.5.2. Trattamento (Art. 4, n. 2)

**Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute **con o senza l'ausilio di processi automatizzati** e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali.

L'elenco delle operazioni che costituiscono "trattamento" e' **esemplificativo** e comprende:

| Operazione                          | Esempio                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Raccolta                            | Compilazione di un modulo di registrazione                |
| Registrazione                       | Inserimento dati in un database                           |
| Organizzazione                      | Classificazione dei dati per categorie                    |
| Strutturazione                      | Ordinamento dei dati in un formato specifico              |
| Conservazione                       | Archiviazione dei dati su server o supporti               |
| Adattamento o modifica              | Aggiornamento dell'indirizzo di un cliente                |
| Estrazione                          | Download di dati da un database                           |
| Consultazione                       | Visualizzazione dei dati a schermo                        |
| Uso                                 | Utilizzo dei dati per inviare una comunicazione           |
| Comunicazione mediante trasmissione | Invio dei dati a un altro soggetto                        |
| Diffusione o messa a disposizione   | Pubblicazione dei dati su un sito web                     |
| Raffronto o interconnessione        | Incrocio di dati provenienti da banche dati diverse       |
| Limitazione                         | Contrassegno dei dati per limitarne il trattamento futuro |
| <b>Cancellazione</b>                | Rimozione dei dati da un archivio                         |
| <b>Distruzione</b>                  | Eliminazione definitiva dei dati e dei supporti           |

### **ATTENZIONE -- Cancellazione e distruzione sono trattamento:**

La **cancellazione** e la **distruzione** dei dati costituiscono a tutti gli effetti un trattamento dei dati personali. Anche l'**estrazione**, la **consultazione** e il semplice **uso** rientrano nella definizione. Non esiste operazione su dati personali che sia esclusa dalla nozione di trattamento.

### **ATTENZIONE -- Con o senza processi automatizzati:**

Il trattamento puo' essere effettuato **con qualsiasi modalita'**: con strumenti elettronici, con supporti cartacei, con sistemi manuali. Non e' necessario l'uso di un computer perche' si configuri un trattamento.

### **ESEMPIO PRATICO:**

Un ufficio comunale raccoglie le domande cartacee dei cittadini per il rilascio di un permesso. Anche questa operazione, pur essendo interamente cartacea e manuale, costituisce un "trattamento" di dati personali ai sensi dell'Art. 4, n. 2 del GDPR, perche' comprende la raccolta e la conservazione di dati personali.

#### 1.5.3. Limitazione di trattamento (Art. 4, n. 3)

**Limitazione di trattamento:** il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di **limitarne il trattamento in futuro**.

### **ATTENZIONE -- Limitazione vs. cancellazione:**

La limitazione di trattamento non e' una cancellazione, non e' un blocco della circolazione, non e' un oscuramento informativo. E' il **contrassegno** dei dati conservati per limitarne il trattamento futuro. Questa definizione e' oggetto di domande specifiche.

#### 1.5.4. Profilazione (Art. 4, n. 4)

**Profilazione:** qualsiasi forma di trattamento **automatizzato** di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per **valutare determinati aspetti personali** relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti:

- il rendimento professionale;
- la situazione economica;

- la salute;
- le preferenze personali;
- gli interessi;
- l'affidabilità;
- il comportamento;
- l'ubicazione o gli spostamenti.

#### 1.5.5. Pseudonimizzazione (Art. 4, n. 5)

**Pseudonimizzazione:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali **non possano più essere attribuiti a un interessato specifico** senza l'utilizzo di **informazioni aggiuntive**, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano:

- **conservate separatamente;**
- soggette a **misure tecniche e organizzative** intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

| Caratteristica          | Pseudonimizzazione                               | Anonimizzazione                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Reversibilità           | <b>Reversibile</b> (con informazioni aggiuntive) | <b>Irreversibile</b>               |
| Dati ancora personali?  | <b>Sì</b> (restano dati personali)               | <b>No</b> (non più dati personali) |
| Si applica il GDPR?     | <b>Sì</b>                                        | <b>No</b>                          |
| Informazioni aggiuntive | Conservate separatamente                         | Non esistono                       |

### **ATTENZIONE -- Pseudonimizzazione vs. Anonimizzazione:**

La **pseudonimizzazione** e' **reversibile**, l'**anonimizzazione** e' **irreversibile**. I dati pseudonimizzati restano dati personali e il GDPR continua ad applicarsi. I dati anonimizzati non sono piu' dati personali. Questa distinzione e' una delle trappole piu' frequenti nei quiz d'esame.

#### **ESEMPIO PRATICO:**

Un ospedale sostituisce il nome del paziente con un codice numerico casuale (es. "Paziente 4827") e conserva la tabella di corrispondenza codice-nome in un server separato, accessibile solo al responsabile del reparto. Questa e' **pseudonimizzazione**: i dati possono essere riattribuiti al paziente tramite la tabella. Se invece l'ospedale eliminasse definitivamente ogni possibilita' di risalire al paziente, si tratterebbe di **anonimizzazione**.

#### 1.5.6. Titolare del trattamento (Art. 4, n. 7)

**Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che, **singularmente o insieme ad altri**, determina le **finalita' e i mezzi** del trattamento di dati personali.

Elementi chiave:

- Puo' essere una **persona fisica o giuridica**, un'autorita' pubblica, un servizio o altro organismo.
- Puo' agire **singularmente o insieme ad altri** (contitolarita', Art. 26).
- Il suo ruolo distintivo e' **determinare le finalita' e i mezzi** del trattamento.

#### 1.5.7. Responsabile del trattamento (Art. 4, n. 8)

**Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che **tratta dati personali per conto del titolare** del trattamento.

A differenza del titolare, il responsabile **non determina le finalita'** del trattamento: agisce su istruzione del titolare.

#### 1.5.8. Destinatario (Art. 4, n. 9)

**Destinatario:** la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che **riceve comunicazione di dati personali**, che si tratti o meno di terzi.

#### 1.5.9. Terzo (Art. 4, n. 10)

**Terzo:** la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo **che non sia:**

- l'interessato;
- il titolare del trattamento;
- il responsabile del trattamento;
- le persone autorizzate al trattamento sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile.

#### **ATTENZIONE -- Chi NON e' "terzo":**

L'**interessato** stesso, il **titolare**, il **responsabile** e le **persone autorizzate** al trattamento non rientrano nella definizione di "terzo". Questa esclusione e' oggetto di domande d'esame.

#### 1.5.10. Interessato

L'**interessato** e' la **persona fisica** identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali (Art. 4, n. 1). E' il soggetto i cui dati vengono trattati.

#### **ATTENZIONE -- L'interessato e' sempre una persona fisica:**

L'interessato non e' un ente pubblico, non e' un responsabile tecnico, non e' un soggetto giuridico. E' la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali trattati.